

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1066/2532

นายบุญหงวน สุวรรณฉลวย

โจทก์

นายสมศักดิ์ ประเทืองสุขพงษ์

จำเลย

นายธีระพล จารุกเกษตรกร ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 159, มาตรา 195

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ปัญหาตามฎีกาของโจทก์ข้อ 1 เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนปัญหาข้อ 2,3,4,5 นั้นเป็นปัญหาข้อเท็จจริงนำข้อกฎหมาย และปัญหาข้อ 7 เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันไม่เป็นสาระสำคัญ จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาตามข้อ 1 ถึงข้อ 5 และข้อ 7 ส่วนข้อ 6 นั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงให้รับไว้เฉพาะข้อนี้

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายทั้งสิ้นและเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้จำเลยจะมีได้ยกขึ้นว่ากล่าวไว้ในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาก็สามารถยกขึ้นว่ากล่าวได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยทั้งหมดไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3(1)(2)(3)(4)ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฯลฯ

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์มีมูลจึงมีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 รวม 2 กระทั่ง จำคุกกระทังละ 7 เดือน รวมเป็นจำคุก 1 ปี 2 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ระวางโทษจำคุกจำเลยกระทังละหนึ่งปีรวมสองกระทังจำคุกจำเลยสองปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาบางข้อดังกล่าว(อันดับ 91)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 94)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาข้อ 1,3 และ 4 เชื่อมโยงกัน เนื้อแท้แล้วเป็นการคัดค้านว่า โจทก์มิใช่ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาข้อ 2 อ้างว่า พยานหลักฐานโจทก์ฟังไม่ได้ว่า นายจิตรชัยเก็งศิริกุล เป็นผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์และฎีกาข้อ 5 อ้างว่าพยานหลักฐานโจทก์ในทางพิจารณาไม่ตรงกับที่โจทก์บรรยายฟ้อง เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่นำไปสู่ข้อกฎหมาย จึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนฎีกาข้อ 7 อ้างว่าโจทก์อุทธรณ์ขอให้เพิ่มโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 159 ซึ่งแท้จริงแล้วโจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานหนักเป็นคนละเรื่องกัน ฎีกาข้อนี้จึงไม่เป็นสาระแก้คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 7 นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

วิเคราะห์แล้ว ฎีกาข้อ 1,3 และ 4 เชื่อมโยงกัน เนื้อแท้แล้วเป็นการคัดค้านว่า โจทก์มิใช่ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล อุทธรณ์ จึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาข้อ 2 อ้างว่า พยานหลักฐานโจทก์ฟังไม่ได้ว่า นายจิตรชัยเก็งศิริกุล เป็นผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์และฎีกาข้อ 5 อ้างว่าพยานหลักฐานโจทก์ในทางพิจารณาไม่ตรงกับที่โจทก์บรรยายฟ้อง เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริง ที่นำไปสู่ข้อกฎหมาย จึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนฎีกาข้อ 7 อ้างว่าโจทก์อุทธรณ์ขอให้เพิ่มโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 159 ซึ่งแท้จริงแล้ว โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานหนักเป็นคนละเรื่องกัน ฎีกาข้อนี้จึงไม่เป็นสาระแก้คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 7 นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เคียง บุญเพิ่ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ